

Raub — Prüfungsschema § 249 StGB

Vermögensdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Objektiver Tatbestand

§ 249 I StGB setzt die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache voraus, die der Täter durch ein qualifiziertes Nötigungsmittel ermöglicht.

1. Fremde bewegliche Sache

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB), beweglich, wenn sie tatsächlich fortgeschafft werden kann; fremd, wenn sie zumindest auch im Eigentum eines anderen steht und weder herrenlos noch eigentumsunfähig ist.

Beispiel: T steckt sich im Elektronikmarkt ein Smartphone ein, das im Eigentum des Marktbetreibers steht – eine für T fremde bewegliche Sache.

2. Qualifiziertes Nötigungsmittel

Gewalt gegen eine Person oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Gewalt gegen eine Person ist der körperlich wirkende Zwang, der einen geleisteten oder erwarteten Widerstand des Opfers brechen oder verhindern soll; Gewalt gegen Sachen genügt nur, wenn sie sich körperlich auf eine Person auswirkt.

Beispiel: T schlägt O mit der Faust nieder, um dessen erwarteten Widerstand zu brechen, und entreißt ihm anschließend die Aktentasche.

3. Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben

Inaussichtstellen eines künftigen empfindlichen Übels, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss zu haben vorgibt. Das angedrohte Übel muss eine Gefahr für Leib oder Leben sein, die bei ungehindertem Ablauf jederzeit in einen Schaden umschlagen kann; Bestimmtheit der Drohung ist nicht erforderlich, sie kann auch konkludent erfolgen.

Beispiel: T hält O ein Messer vor die Brust und fordert die sofortige Herausgabe der Geldbörse – O gibt sie aus Angst heraus.

4. Wegnahme

Bruch fremden und Begründung neuen, nicht notwendig tätereigenen Gewahrsams. Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft nach den Anschauungen des täglichen Lebens; der Bruch liegt im Vorgehen ohne oder gegen den Willen des Gewahrsamsinhabers.

Beispiel: Eingeschüchtert lässt O die Drohung über sich ergehen; T nimmt die Geldbörse aus O's Jackentasche und begründet eigenen Gewahrsam.

5. Finalzusammenhang

Das Nötigungsmittel muss aus Sicht des Täters gerade das Mittel zur Ermöglichung der Wegnahme sein. Ein bloß zeitliches oder zufälliges Zusammentreffen genügt nicht; fasst der Täter den Zueignungsentschluss erst nach Abschluss der Nötigung, fehlt die Finalität.

Beispiel: T schlägt O gezielt nieder, um ihm anschließend die Geldbörse wegzunehmen – die Gewalt dient von vornherein der Ermöglichung der Wegnahme.

II. Subjektiver Tatbestand

1. Vorsatz

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale, insbesondere bezüglich Fremdheit, Nötigungsmittel und Wegnahme; der Vorsatz muss den Finalzusammenhang mitumfassen und spätestens bei Einsatz des Nötigungsmittels vorliegen.

Beispiel: T weiß, dass O nicht widerstandslos die Tasche hergibt, und nimmt dies bei seinem Schlag zumindest billigend in Kauf.

2. Zueignungsabsicht

Absicht (dolus directus 1. Grades) hinsichtlich der zumindest vorübergehenden Aneignung der Sache oder ihres Sachwerts für sich oder einen Dritten und mindestens bedingter Vorsatz hinsichtlich der dauerhaften Enteignung des Eigentümers. Bloße Gebrauchsanmaßung mit Rückführungswillen genügt nicht.

Beispiel: T will die erbeutete Uhr behalten und später verkaufen; er nimmt dabei in Kauf, dass O sie nie zurückerhält.

3. Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung

Objektives Tatbestandsmerkmal: Die Zueignung ist rechtswidrig, wenn der Täter keinen fälligen, einredefreien Anspruch auf Übereignung gerade dieser Sache hat. Insoweit ist zusätzlich Vorsatz erforderlich; ein Irrtum hierüber ist Tatbestandsirrtum nach § 16 I StGB.

Beispiel: T hat gegen O einen fälligen Anspruch auf genau die weggenommene Sache – die erstrebte Zueignung ist dann nicht rechtswidrig.

III. Rechtswidrigkeit

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. Zu prüfen sind allgemeine Rechtfertigungsgründe, insbesondere Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) und Einwilligung — Letztere scheidet regelmäßig aus, weil ein Einverständnis mit der Gewahrsamsübertragung bereits die Wegnahme entfallen lässt.

Beispiel: T wehrt mit Gewalt einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff des O ab; die Notwehrlage lässt die indizierte Rechtswidrigkeit der Tat entfallen.

IV. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere des entschuldigenden Notstands (§ 35 StGB) und des Notwehrexzesses (§ 33 StGB).

Beispiel: Der 14-jährige T ist nach § 19 StGB schuldunfähig; seine Raubhandlung bleibt daher ohne Schuld und ist nicht strafbar.

V. Qualifikationen und Konkurrenzen

Anschließend sind die Qualifikationen zu prüfen: der schwere Raub nach § 250 StGB und der Raub mit Todesfolge nach § 251 StGB. § 249 StGB verdrängt als spezielleres Delikt die §§ 242, 240 StGB; die räuberische Erpressung (§§ 253, 255 StGB) tritt nach der Rechtsprechung hinter den Raub zurück.

Beispiel: T führt beim Raub ein Messer griffbereit mit sich; zu prüfen ist zusätzlich der schwere Raub nach § 250 I Nr. 1a StGB.

Typische Streitstände

Gewaltbegriff — *Vis absoluta und vis compulsiva bei § 249 StGB*

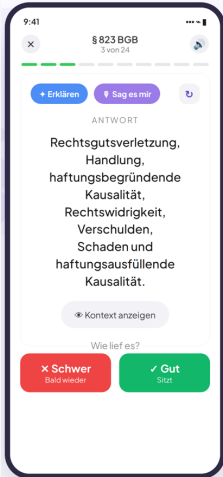
Nach ganz h. M. erfasst § 249 StGB sowohl die willensbrechende *vis absoluta* als auch die willensbeugende *vis compulsiva*; auch heimlich wirkende Mittel wie das Verabreichen von Betäubungs- oder Rauschmitteln sind Gewalt gegen eine Person. Die für § 240 StGB entwickelte „Vergeistigung“ des Gewaltbegriffs wird bei § 249 StGB nicht übernommen — erforderlich bleibt ein körperlich wirkender Zwang, rein psychischer Druck genügt nicht.

Finalität — *Nachträglicher Zueignungsentschluss*

Setzt der Täter Gewalt aus anderen Motiven ein und entschließt er sich erst danach zur Wegnahme, fehlt der Finalzusammenhang; § 249 StGB scheidet aus, in Betracht kommen §§ 242, 240 StGB oder — bei Nötigung zur Beutesicherung nach vollendetem Diebstahl — § 252 StGB. Ob das bloße Ausnutzen der fortwirkenden Zwangswirkung genügt, ist umstritten: Die Rechtsprechung verlangt jedenfalls, dass der Täter die Zwangslage durch zumindest konkludente Drohung aufrechterhält, während ein Teil der Literatur stets einen neuen Nötigungsakt fordert.

Abgrenzung — *Raub oder räuberische Erpressung*

Die Rechtsprechung grenzt nach dem äußeren Erscheinungsbild des Opferverhaltens ab (Nehmen oder Geben) und sieht in jedem Raub zugleich eine räuberische Erpressung, sodass § 249 StGB nur der speziellere Fall ist. Die h. L. verlangt für §§ 253, 255 StGB dagegen eine Vermögensverfügung des Opfers als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal und kommt so zu einem Exklusivitätsverhältnis: Wo weggenommen wird, liegt allein Raub vor.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.